

OPOCOACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

LEY_ORGANICA 2/1982

Resumen temático elaborado exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus OpoCoach. No es una reproducción artículo por artículo.

1. Mapa general

Bloque	Artículos	Qué conviene dominar
Artículo primero / Artículo octavo	1-8	Artículo primero; Artículo segundo; Artículo tercero; Artículo cuarto; ...
Artículo noveno / Artículo doce	9-12	Artículo noveno; Artículo 9; Artículo diez; Artículo 10; ...
Artículo trece / Artículo dieciséis	13-16	Artículo trece; Artículo 13; Artículo catorce; Artículo 14; ...
Artículo diecisiete / Artículo veintidós	17-22	Artículo diecisiete; Artículo 17; Artículo dieciocho; Artículo 18; ...
Artículo veintitrés / Artículo treinta	23-30	Artículo veintitrés; Artículo veinticuatro; Artículo veinticinco; Artículo veintiséis; ...
Artículo treinta y uno / Artículo treinta y ocho	31-38	Artículo treinta y uno; Artículo treinta y dos; Artículo treinta y tres; Artículo treinta y cuatro; ...
Artículo treinta y nueve / Artículo cuarenta y seis	39-46	Artículo treinta y nueve; Artículo cuarenta; Artículo cuarenta y uno; Artículo cuarenta y dos; ...
Artículo cuarenta y siete / Artículo cuarenta y nueve	47-49	Artículo cuarenta y siete; Artículo cuarenta y ocho; Artículo cuarenta y nueve

2. Resumen de estudio

Artículo primero / Artículo octavo (arts. 1-8)

- El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución y la presente Ley Orgánica.
- El Tribunal de Cuentas ejercerá sus funciones con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico.
- Los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas serán resueltos por el Tribunal Constitucional.

Artículo noveno / Artículo doce (arts. 9-12)

- La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género.
- El Tribunal de Cuentas fiscalizará en particular: a) Los contratos celebrados por la Administración del Estado y las demás Entidades del sector público en los casos en que así esté establecido o que considere conveniente el Tribunal. b) La situación y las variaciones del patrimonio del Estado y demás Entidades del sector público. c) Los créditos extraordinarios y suplementarios, así como las incorporaciones, ampliaciones, transferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales.
- El resultado de la fiscalización se expondrá por medio de informes o memorias ordinarias o extraordinarias y de mociones o notas que se elevarán a las Cortes Generales y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo trece / Artículo dieciséis (arts. 13-16)

- El Informe o Memoria anual que el Tribunal debe remitir a las Cortes Generales en virtud del artículo ciento treinta y seis, dos, de la Constitución, comprenderá el análisis de la Cuenta General del Estado y de las demás del sector público.
- El enjuiciamiento contable, como jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas, se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos.
- No corresponderá a la jurisdicción contable el enjuiciamiento de: a) Los asuntos atribuidos a la competencia del Tribunal Constitucional. b) Las cuestiones sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa. c) Los hechos constitutivos de delito o falta. d) Las cuestiones de índole civil, laboral o de otra naturaleza encomendadas al conocimiento de los órganos del Poder Judicial.

Artículo diecisiete / Artículo veintidós (arts. 17-22)

- La jurisdicción contable es necesaria e improrrogable, exclusiva y plena.
- Son órganos del Tribunal de Cuentas: a) El Presidente. b) El Pleno. c) La Comisión de Gobierno. d) La Sección de Fiscalización. e) La Sección de Enjuiciamiento. f) Los Consejeros de Cuentas. g) La Fiscalía. h) La Secretaría General.
- La Comisión de Gobierno quedará constituida por el Presidente y los Consejeros de Cuentas Presidentes de Sección.

Artículo veintitrés / Artículo treinta (arts. 23-30)

- A la Sección de Fiscalización corresponde la verificación de la contabilidad de las Entidades del sector público y el examen y comprobación de las cuentas que han de someterse a la fiscalización del Tribunal.
- La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, dependiente funcionalmente del Fiscal general del Estado, quedará integrada por el Fiscal y los Abogados Fiscales.
- Los Consejeros de Cuentas serán designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años, entre Censores del Tribunal de Cuentas, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos pertenecientes a Cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, todos ellos d

Artículo treinta y uno / Artículo treinta y ocho (arts. 31-38)

- Los Presidentes de las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento serán designados por el Tribunal entre los Consejeros de cuentas, a propuesta del Pleno.

- La responsabilidad civil o criminal en que puedan incurrir los miembros del Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones será exigida ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.
- El que por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Artículo treinta y nueve / Artículo cuarenta y seis (arts. 39-46)

- Quedarán exentos de responsabilidad quienes actuaren en virtud de obediencia debida, siempre que hubieren advertido por escrito la imprudencia o ilegalidad de la correspondiente orden, con las razones en que se funden.
- Son responsables subsidiarios quienes por negligencia o demora en el cumplimiento de obligaciones atribuidas de modo expreso por las Leyes o Reglamentos hayan dado ocasión directa o indirecta a que los caudales públicos resulten menoscabados o a que no pueda conseguirse el resarcimiento total o parcial del importe de las responsabilidades directas.
- Los órganos del Tribunal de Cuentas que fueren competentes para conocer de un asunto lo serán también para todas sus incidencias y para ejecutar las resoluciones que dictaren.

Artículo cuarenta y siete / Artículo cuarenta y nueve (arts. 47-49)

- Estarán legitimados para actuar ante la jurisdicción contable quienes tuvieran interés directo en el asunto o fueren titulares de derechos subjetivos relacionados con el caso.
- Las resoluciones del Tribunal de Cuentas, en los casos y en la forma que determine su Ley de Funcionamiento, serán susceptibles del recurso de casación y revisión ante el Tribunal Supremo.

3. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Artículo séptimo	realicen las aportaciones si, en este último supuesto, el importe acumulado de las aportaciones en un año natural excede de 3.	7
Artículo diez	s Generales, procederá al examen y comprobación de la Cuenta General del Estado dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.	10
Artículo 18	brado de entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno y por un período de tres años.	18
Artículo 18	, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, todos ellos de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional.	18
Artículo 18	No podrán ser designados Consejeros de Cuentas quienes en los dos años anteriores hubieran estado comprendidos en alguno de los supuestos que se indican en los apartados siguientes: a) Las a	18
Artículo 18	En el plazo de seis meses el Gobierno elevará a las Cortes Generales, a los efectos procedentes, un proyecto de ley para la ordenación del funcio	18
Artículo 18	Las Cortes Generales nombrarán, en el plazo máximo de dos meses, a los Consejeros de Cuentas del Tribunal en la forma establecida en el apartado uno del artículo treinta de esta Ley.	18

4. Diferencias y puntos de confusión

Artículo primero / Artículo octavo / Artículo noveno / Artículo doce: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (1-8 frente a 9-12). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Artículo noveno / Artículo doce / Artículo trece / Artículo dieciséis: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (9-12 frente a 13-16). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Artículo trece / Artículo dieciséis / Artículo diecisiete / Artículo veintidós: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (13-16 frente a 17-22). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Artículo diecisiete / Artículo veintidós / Artículo veintitrés / Artículo treinta: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (17-22 frente a 23-30). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Artículo veintitrés / Artículo treinta / Artículo treinta y uno / Artículo treinta y ocho: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (23-30 frente a 31-38). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

5. Cierre de repaso

Para el repaso final conviene dominar la estructura de la norma, la función de cada bloque, los órganos y procedimientos que aparezcan en ella y los plazos recogidos expresamente. Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en OpoCoach.